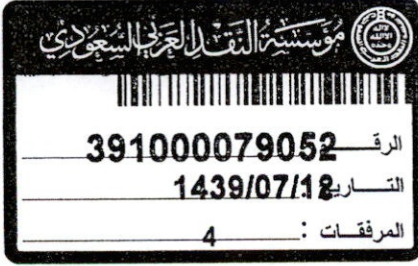


بسم الله الرحمن الرحيم

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة السياسات البنكية



الرقم : _____

المرفقات : _____

تعميم / مهم

المحترم

سعادة/

بعد التحية،

الموضوع: تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء.

نظراً إلى أن السرية المصرفية من القواعد والمبادئ المستقرة في أعمال البنوك والمصارف على مستوى العالم، ولأهميتها ولما تمثله من ركيزة أساسية لسمعة القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين معه، فقد أولت الأنظمة في المملكة أهمية قصوى لها. وإشارةً إلى تعميم المؤسسة رقم (٣٧١٠٠٠١٨٧١٧) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٤ هـ بشأن التأكيد على تعليمات سرية المعلومات المصرفية وعدم الإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء قبل الحصول على عدم ممانعة المؤسسة. ورغبةً في توضيح الآلية والإجراء الواجب على البنوك والمصارف ومزاوي أعمال الصرافة المرخص لهم في المملكة اتخاذها بشأن الطلبات والاستفسارات المتكررة في هذا الصدد.

مرافق بطيه التعليمات المنظمة للحالات التي يحظر على البنوك والمصارف ومزاوي أعمال الصرافة المرخصين الإفصاح فيها مباشرة للجهات عن بيانات ومعلومات العملاء قبل الحصول على عدم ممانعة المؤسسة، والحالات التي يسمح فيها الإفصاح للجهات مباشرة دون الرجوع إلى المؤسسة ودون وجوب الحصول على عدم ممانعتها المسبقة.

للإحاطة، وإبلاغ جميع الإدارات ذات العلاقة والفروع للعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،

احمد بن عبد الله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

نطاق التوزيع

عنه / د. محمد بن عبد الله العيسى
مدير المحافظ للشؤون الإدارية

- البنوك والمصارف العاملة في المملكة
- مزاوي أعمال الصرافة المرخص لهم في المملكة.
- إدارات الإدارة العامة للرقابة على البنوك.
- الإدارة العامة للشؤون القانونية.
- إدارة حماية العملاء.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة السياسات البنكية

التاريخ : _____

الرقم : _____

الموافق : _____

المرفقات : _____

الموضوع: تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء.

أولاً: الحالات التي يحظر على البنوك والمصارف ومزاوي أعمال الصرافة المرخصين الإفصاح عنها مباشرة للجهات الحكومية وغير الحكومية:

أجازت عدد من الأنظمة واللوائح لبعض الجهات صلاحية طلب المعلومات أو المستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية التي تخص العملاء، إلا أنها أوجبت أن يكون تقديم تلك الطلبات من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي، وهي على النحو الآتي:

١- القضايا الجنائية: حددت المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ١٤٣٦/٣/٢١ هـ الجهة المختصة بطلبها حيث نصت على أنه: "يكون ضبط الأموال والأرصدة التي لدى البنوك والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق؛ بطلب موجه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من رئيس فرع الهيئة في المنطقة، أو من سلطة لها طلب ذلك".

٢- القضايا المدنية: من اختصاص الجهات القضائية المختصة استناداً إلى نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٣/م) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣ هـ ولائحته التنفيذية، ونظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ هـ التي خولت الجهات القضائية صلاحيات عدة في هذا الشأن بطلب موجه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.

وقد سبق أن أكد على ما ذكر أعلاه بموجب التعميم البرقي الخطي الصادر من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (٨٩٨٥٣) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٣٠ هـ المتضمن التأكيد بأن يكون طلب المعلومات أو المستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية أو الحجز عليها عن طريق المؤسسة بناء على طلب من النيابة العامة في القضايا الجنائية، أو من الجهات القضائية في القضايا المدنية.

٣- الصلاحيات المخولة لبعض الجهات الحكومية الأخرى بموجب أنظمتها: لقد تضمنت أنظمة بعض الجهات العامة أخرى صلاحيات استثنائية بطلب معلومات محددة عن بعض عملاء البنوك والمصارف ومزاوي أعمال الصرافة المرخص لهم في المملكة من ذوي الصلة بأعمال تلك الجهات، ويسري على طلبها أي معلومات ما يسري على القضايا الجنائية والمدنية بأن تكون من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي وبموافقتها استناداً إلى معايير موضوعية (وقائع وحيثيات) مسببة.

لذا يتوجب على البنوك والمصارف ومزاوي أعمال الصرافة المرخص لهم في المملكة في حال تلقي طلباً مباشراً من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذو صلة بالحالات المذكورة أعلاه أن يتم الرد عليها كتابياً بالاعتذار عن تلبية طلبها ويشار في الرد إلى رقم وتاريخ تعليمات المؤسسة هذه وإلى أن مثل هذه الطلبات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة السياسات البنكية

التاريخ : _____

الرقم : _____

الموافق : _____

المرفقات : _____

تتم عن طريق المؤسسة بطلب من النيابة العامة في القضايا الجنائية أو بطلب من الجهات القضائية المختصة في القضايا المدنية، وبالنسبة لطلبات الجهات الحكومية المخولة يكون بطلب منها الى مؤسسة النقد العربي السعودي مباشرة (مرافق نموذج استرشادي للرد على الجهات).

ثانياً: الحالات والجهات المحددة التي يسمح للبنوك والمصارف ومزاوولي أعمال الصرافة المرخصين الإفصاح بشأنها مباشرة عن المعلومات أو البيانات أو المستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية، دون الحاجة إلى الحصول عدم ممانعة المؤسسة.

استثناءً مما ذكر في البند (أولاً) أعلاه، وعملاً بموجب التعليمات الخاصة الصادرة عن المؤسسة للبنوك والمصارف ومزاوولي أعمال الصرافة المرخصين واستناداً إلى العلاقات التعاقدية بين الجهات والبنوك والمصارف ومزاوولي أعمال الصرافة وعملائهم، يسمح بإعطاء المعلومات والمستندات والبيانات والإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية بشكل مباشر ودون الحاجة إلى عدم ممانعة من المؤسسة في الحالات الآتية فقط على سبيل الحصر وهي:

١- الطلبات الواردة مباشرة من الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة المستند فيها إلى أحكام نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام جرائم الإرهاب وتمويله لتزويدها بالمعلومات والبيانات والمستندات ذات الصلة ببلاغ اشتباه سبق إرساله البنك أو المصرف أو مزاوول أعمال الصرافة المرخص، على أن تكون البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة في حدود البلاغ فقط.

٢- الطلبات الواردة مباشرة من الجهات القضائية بخصوص الدعاوى التي يكون البنك أو المصرف أو مزاوول أعمال الصرافة المرخص طرفاً فيها (مدعي أو مدعى عليه)، على أن تكون المعلومات أو المستندات المطلوب تقديمها الى الجهات القضائية في الحدود اللازمة لنظر الدعوى، وألا تتعداها إلى الإفصاح عن بيانات ومعلومات عملاء (أطراف) آخرين ليسوا ذوي صفة أو طرف في الدعوى.

٣- الطلبات الواردة مباشرة من الجهات الحكومية وغير الحكومية بخصوص المعلومات والمستندات والبيانات التي تخص حساباتها وتعاملاتها لدى البنك أو المصرف أو مزاوول أعمال الصرافة المرخص، على أن يكون الطلب موقعاً من المخولين بإدارة حسابات الجهة أو من المسئول الأعلى في الجهة وفق أحكام العلاقة التعاقدية.

٤- الطلبات الواردة مباشرة من النيابة العامة والجهات الأمنية وفروعها لتزويدها بالتسجيل التلفزيوني لأجهزة الصرف الآلي التي تقع خارج مقر الفروع وخارج مقر المركز الرئيسي والادارات الإقليمية أو على واجهاتها الخارجية (للعمليات التي لم يتجاوز تاريخ تنفيذها عام (١٢) شهراً).

٥- الطلبات الواردة مباشرة من النيابة العامة والجهات الأمنية وفروعها لتزويدها بالتسجيل التلفزيوني للكاميرات التي تقع على الواجهة الخارجية لمقر الفروع ومقر المركز الرئيسي والادارات الإقليمية التي تكشف المحيط الخارجي للمبنى فقط (للعمليات التي لم يتجاوز تاريخ تنفيذها عام (١٢) شهراً).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة السياسات البنكية

التاريخ : _____

الرقم : _____

الموافق : _____

المرفقات : _____

ثالثاً: الالتزام بأحكام هذه التعليمات وعدم تجاوزها:

١- يتعين على البنوك والمصارف ومزاوي أعمال الصرافة المرخص لهم تحديد إدارة في المركز الرئيسي تتولى التعامل مع الطلبات أعلاه، وأن تعد المراجعة الداخلية تقريراً سنوياً عن عدد ونوع الحالات والجهات التي تم التعامل معها وفقاً لهذه التعليمات.

٢- تؤكد المؤسسة على أن إفشاء معلومات العملاء أو الإفادة منها -بخلاف الآليات والإجراءات الموضحة في هذه التعليمات- يُعد فعلاً مجرمًا بموجب نظام مراقبة البنوك ويترتب عليه عقوبات نظامية، ويتعين على البنوك والمصارف ومزاوي أعمال الصرافة التأكيد على منسوبها بشأن ذلك بشكل مستمر ومتابعة التقيد والالتزام بهذه التعليمات.

انتهى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة السياسات البنكية

التاريخ :

الرقم :

الموافق :

المرفقات :

(نموذج استرشادي للرد المناسب على الحالات في البند أولاً)

الموضوع: طلب معلومات مصرفية

المحترم

سعادة/

اسم الجهة المراد الرد عليها.....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أشير إلى خطابكم رقم وتاريخ بشأن طلب (معلومات/ مستندات بحسب الطلب) تخص/.....، هوية رقم (.....).

نفيدكم بأن التعليمات المبلغة من مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب التعميم رقم (.....) وتاريخ تقضي بأن المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية نصت بأن "يكون ضبط الأموال والأرصدة التي لدى البنوك والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق، بطلب موجه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة، أو من سلطة لها طلب ذلك". وأن احكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية خولت الجهات القضائية صلاحية طلب الإفصاح عن العلاقات والمعلومات المصرفية التي تخص عملاء البنوك والحجز عليها من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي، وأن برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٨٩٨٥٣ وتاريخ ١٤٣٦/٦/٣٠ هـ نصت على التأكيد بأن يكون طلب المعلومات أو المستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية أو الحجز عليها عن طريق المؤسسة بناء على طلب يردها من النيابة العامة في القضايا الجنائية، أو من الجهات القضائية في القضايا المدنية. وأن الطلبات التي تكون من الجهات الحكومية الأخرى المخولة بموجب أنظمتها عن معلومات ليس لها صلة بالقضايا الجنائية والقضايا المدنية يكون من الجهة نفسها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي مباشرة بحيث يكون الطلب ذو صلة بأعمال الجهة ومبني على وقائع وحيثيات موضوعية ومسببة.

لذا نأمل الإحاطة بأن توفير (المعلومات / المستندات) المطلوبة يكون وفقاً للتعليمات المشار إليها أعلاه.

وتقبلوا خالص تحياتي

التوقيع